

1500161-03.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... vara da infância e juventude por tráfico. Já tem uma condenação por tráfico. Tem um filho e outro que nascerá. Perguntas da acusação - sua namorada estava presente no momento da prisão. Indagado acerca do carro que ele havia acabado de comprar e porque precisa de dinheiro do aluguel, o réu disse que o carro era emprestado, que não tinha dinheiro nem para pagar um aluguel. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj-sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500161-03.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027990/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22743226 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 241/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2027990 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

DOUGLAS WILLIAN DUARTE TEODORO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

02/05/2022

Réu Preso

Em 02 de maio de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu DOUGLAS WILLIAN DUARTE TEODORO, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Gilberto de Almeida Bento Dias OAB 416731/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual a testemunha Otniel Barta da Silva (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. De início, o representante do Ministério Público e o defensor disseram que desistiam da oitiva da testemunha, Márcio Gomes (PM), o que restou HOMOLOGADO pela MMa Juíza de Direito. Em seguida, foi ouvida a testemunha acima mencionada, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos

presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu DOUGLAS WILLIAN DUARTE TEODORO, devidamente qualificado nos autos, o qual foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 0h20, na Rua Lucia Rodrigues Bertin, nº 89 - Vila Angelica, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 10 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,20 gramas, 1 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,8 gramas, 9 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 18,8 gramas, e 1 porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 1,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, fazia uso do veículo VW GOL, Placas BGT5B85, com o qual transportava e fazia a distribuição de entorpecentes no município. Policiais Militares estavam em serviço quando, ao ganharem a Rua Lucia Rodrigues Bertin, avistaram DOUGLAS saindo do veículo acima mencionado. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado apresentou atitude suspeita e "abaixou o boné" para não ser identificado, pelo que os policiais deliberaram a abordagem. Em revista pessoal, os policiais encontraram 1 porção de cocaína ("aricanduva") e 1 porção de "maconha" em poder de DOUGLAS, bem como a importância de R\$ 520,00 em notas variadas, valor angariado com o tráfico ilícito de drogas. Efetuando buscas no veículo, os policiais localizaram mais 10 porções de cocaína dentro de um maço de cigarros, sobre o painel, e 9 porções de "maconha" embaixo do banco do passageiro, todas individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam ao acusado e estavam destinadas à venda. O réu foi notificado (fls. 88) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 95). Assim, por decisão proferida no dia 25 de abril de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 101/102). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos termos da exordial, além da decretação da prisão preventiva do réu, enquanto a Defesa Técnica, ao revés, pugnou pela absolvição do réu, sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória. Folha de antecedentes a fls. 27/29, bem como Certidões a fls. 24/26. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 15/16), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/85) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 06), manteve-se em silêncio. Em juízo, disse que foi até uma loja de vender droga, que estava com quinhentos reais, comprou um lanche e ficou com o troco. Depois procurou o traficante e comprou a droga, ocorre que o celular do traficante tocou e ele correu. Falou para os policiais que tinha acabado de comprar a droga, sendo que o traficante conseguiu correr e eles não o pegaram. Acredita que o traficante foi avisado da entrada da polícia na vila. O dinheiro que estava era

seu avó quem tinha lhe dado para pagar o aluguel de sua casa, mas estava pra lá e pra cá pois ficou sabendo que iria ser pai e foi comprar droga. Não tinha droga no seu veículo, a droga estava em sua mão. Nunca tinha sido abordado por esses policiais. A droga foi encontrada com ele. Comprou cocaína e maconha. Não tem o nome do traficante, mora no Jardim Gonzaga e sabia que naquele ponto vendia. Vendia roupa, mas não é registrado. Tem 19 anos. Tem passagem na vara da infância e juventude por tráfico. Já tem uma condenação por tráfico. Tem um filho e outro que nascerá. Perguntas da acusação – sua namorada estava presente no momento da prisão. Indagado acerca do carro que ele havia acabado de comprar e porque precisa de dinheiro do aluguel, o réu disse que o carro era emprestado, que não tinha dinheiro nem para pagar um aluguel. O carro era de seu amigo Vinicius e não sabe em nome de quem estava o carro. Não conhece Reginado que consta como proprietário do veículo. Perguntas da defesa – é usuário de entorpecentes. Sua esposa viu tudo o que aconteceu. O colocaram de um lado da calçada e sua esposa de outro lado. Estava com 5 notas de cem, de vinte e de dez. É certo que o réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, negou o crime que lhe foi imputado, admitindo a posse da droga para o próprio uso. Ocorre que a versão do réu se mostra isolada das provas colhidas em juízo. Note-se que não arrolou uma testemunha sequer que pudesse confirmar sua versão, o que poderia ser feito com a oitiva de seu avó, que teria segundo ele lhe emprestado o dinheiro e sua companheira, que teria presenciado a abordagem. De outro lado, o Policial Militar Otniel Arruda Barta da Silva, em sede policial (fls. 03/04), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, durante patrulhamento pela Rua Lúcia Rodrigues Bertin, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o acusado saindo do veículo Vw/Gol de placas BGT-5B85. O réu demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura, tentando baixar o boné para não ser identificado, motivo pelo qual efetuaram abordagem. Em revista pessoal, foi localizado 01 papelote de cocaína tipo Aricanduva, além de 01 papelote de maconha, bem como ainda a quantia de R\$520,00 em notas trocadas. Instado, num primeiro momento, o acusado alegou ser usuário, informando ainda que o veículo era de sua propriedade e que havia comprado há poucos dias. Ao ser feita a vistoria no interior do veículo, o qual se encontrava aberto e com a chave no contato, foi encontrado mais 10 papelotes de cocaína tipo aricanduva dentro de um maço de cigarro no painel do veículo e 09 papelotes de maconha debaixo do banco do passageiro, idênticas as que foram encontradas na abordagem. Instado novamente sobre as drogas, o acusado veio por confessar o tráfico no local. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Angelica quando visualizaram Douglas sair de dentro de um veículo, ele tentou abaixar o boné, escondendo-se, o que levantou suspeitas. Ao ser abordado, com ele foi encontrado uma porção de cocaína e uma de maconha e dinheiro e o réu alegou que a droga era para seu uso. No interior do veículo foi encontrado mais entorpecentes e indagado o réu, ele acabou por confessar o tráfico. Tinha conhecimento do envolvimento que o réu havia sido preso pelo mesmo delito e no mesmo no bairro, mas não o havia abordado. O réu não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Marcio Gomes, em sede policial (fls. 05), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos

prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com o acusado e o restante em seu carro; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/85), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 4) o comportamento suspeito do acusado, ao notar a presença policial, consistente em tentar ocultar sua face para não ser abordado; e 5) a informação dos policiais, de que, informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela

observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 82/85) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – guardar e manter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. De fato, observo que o apontamento criminal retratado a fls. 24 se refere a ação penal em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguia de outras causas modificadoras da pena a incidir. Deve-se frisar que, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos quando dos fatos, deixei de aplicar a atenuante de menoridade relativa, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). E mais, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que

não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito - inclusive foi condenado provisoriamente pelo mesmo delito que se apura nos autos (fls. 24) - , o que é elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 3º, c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a personalidade do acusado e a gravidade concreta do delito, refletida pela quantidade e diversidade da droga que seria traficada. A tão só quantidade de pena aplicada obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu DOUGLAS WILLIAN DUARTE TEODORO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, trata-se de réu que desde sua adolescência envolve-se com atividades ilícitas (fls. 26) e que está sendo processado, inclusive foi condenado provisoriamente em outro feito (fls. 24), de modo a revelar que, acaso solto, tornará a delinquir, razão pela qual a manutenção de sua prisão cautelar é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art.91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 520,00 - fls. 86), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Escorado na mesma fundamentação legal, determino o perdimento do veículo apreendido (VW Gol, de placas BGT 5B85 - Tatuí/SP - fls. 13), em favor da união, apropriado ao Funad, posto que se comprovou que este veículo era empregado pelos réus para o transporte e entrega de drogas. Destaque-se, em se tratando de bem móvel, presume-se que o

possuidor do veículo - in casu o réu - é seu proprietário e, portanto, a indicação de outra pessoa no registro do automóvel não obsta a decretação do perdimento deste bem, pois tal discrepância constitui mera irregularidade administrativa. Até mesmo porque, comprovada a utilização do bem para o exercício da narcotraficância, a identificação de seu titular, para fins de perdimento, é irrelevante. Neste sentido: Tráfico de entorpecentes. Condenação. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes. Claro envolvimento do réu com a criminalidade. Inaplicabilidade. Decretação de perdimento de veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes. Propriedade do bem irrelevante. Uso para o crime configurado. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00172372320118260047 SP 0017237-23.2011.8.26.0047, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 31/01/2013, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2013) (grifos aditados). Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 90). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA